رقم القضية في المحكمة الإدارية ٢٤٤٩ لعام ١٤٤٤هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٩٠٦٢ لعام ١٤٤٤هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٤/١٢/٣هـ

المَوضُوعَاتُ

عقد - إجارة - مسؤولية عقدية - مستحقات العقد - استرداد الأجرة - استرداد ضريبة القيمة المضافة - تعذر استيفاء المنفعة - تعليق الحضور إلى موقع العقد إبان جائحة فايروس كورونا - الإفراج عن الضمان البنكي - تعويض - أركان المسؤولية العقدية - انتفاء ركن الضرر.

مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها (جامعة) باسترداد الأجرة وضريبة القيمة المضافة عن الفترة التي تعذر فيها استيفاء المنفعة، والإفراج عن الضمان البنكي، والتعويض عن الأضرار - المتقرر أن الأجرة التزام المستأجر بأدائه للمؤجر مقابل منفعة الشيء المؤجر - الثابت استئجار المدعي محلاً تجارياً في مقر المدعى عليها، ثم قيام وزارة التعليم بتعليق حضور الطلاب لمقرات الدراسة لمنع تفشي فايروس كورونا ومنها مقر المدعى عليها؛ مما نتج عن ذلك تعطل انتفاع المدعي من محل العقد خلال الفترة محل المطالبة - استحقاق المدعي استرداد الأجرة وما تبعها من ضريبة القيمة المضافة - استحقاق المدعي الإفراج عن الضمان البنكي لانتهاء الرابطة العقدية بين الطرفين - عدم استحقاق المدعي التعويض؛ لعدم ثبوت الأضرار - أثر ذلك: إلزام المدعى عليها باسترداد الأجرة وضريبة القيمة المضافة للمدعية، والإفراج عن الضمان البنكي، ورفض ما عدا ذلك.

مُستَندُ الحُكمِ

- قول الرسول ﷺ: "لو يعطى الناس بدعواهم لادَّعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر".
- قرار الهيئة العامة بالمحكمة العليا رقم (م/٤٥) وتاريخ ١٤٤٢/٥/٨هـ، بشأن تولي المحكمة تعديل الالتزام التعاقدي الذي طرأت عليه جائحة فايروس كورونا وفق الأحكام المبينة بالقرار.
- قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم (١٢/٣/١٠٩) في الدورة رقم (١٢)، بشأن الضرر الذي يجوز التعويض عنه.

الوَقَائِع

تُجمل واقعات هذه القضية بالقدر الكافي لإصدار هذا الحكم في تقدم المدعي إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى بتاريخ ١٤٤٤/٤/١٩هـ، يذكر فيها أنه تعاقد مع المدعى عليها لاستئجار موقع رقم (٧٠) محلاً تجارياً في جامعة أم القرى فرع العابدية وذلك بالعقد الموقع بتاريخ ١٤٤٠/١٢/٢٦هـ، لمدة ثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ ١٤٤١/١/١هـ بقيمة إجمالية قدرها (٣١٨,٠٠٠) ثلاثمئة وثمانية عشر ألف ريال، مقسمة على ثلاث سنوات، إلا أنه بعد ذلك وفي تاريخ ١٤٤١/٧/١٧هـ وقعت جائحة كورونا والتي أدت إلى عدم الاستفادة من الموقع مدة زمنية، والمدعى عليها لم تقم بتخفيض الأجرة

لتلك المدة؛ طالباً الحكم بإلزام المدعى عليها أن تدفع له مبلغاً قدره (١٠٦,٠٠٠) مئة وستة آلاف ريال استرداداً لقيمة أجرة المحل لمدة عام، ومبلغاً قدره (١٥,٩٠٠) خمسة عشر ألفاً وتسعمئة ريال الضريبة المدفوعة للعقد، كما يطلب الإفراج عن الضمان البنكي للعقد، ويطلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقته. وبقيدها قضية إدارية وإحالتها إلى هذه الدائرة نظرتها حسب ما هو مبين في ضبط القضية؛ أرفق المدعي ما ذكر أنه نسخة من الشيك المدفوع للمدعى عليها أجرة للعقد، ونسخة من كتاب الضمان البنكي صادر من بنك البلاد بالرقم (١٩٢٤١٩٩٠٠١) وتاريخ ١٤٤٠/١٢/٢٨هـ، فيما قدم ممثل المدعى عليها مذكرة ذكر فيها: أنه تم التعاقد مع المدعي على استئجار الموقع رقم (٧٠) ابتداءً من تاريخ ١٤٤١/١/١هـ، بعد ذلك صدر كتاب وزير التعليم رقم (٧٩٣٠٥) وتاريخ ١٤٤١/٧/١٣هـ بتعليق الدراسة بجميع مناطق المملكة ابتداءً من تاريخ ١٤٤١/٧/١٤هـ، بعد ذلك صدر الأمر الملكي رقم (٥٤٨٦٨) وتاريخ ١٤٤١/١٠/٢هـ برفع تعليق الحضور لمقرات العمل في جميع الجهات الحكومية والخاصة حسب ما تحدده الجهات المشرفة عليها ابتداءً من تاريخ ١٤٤١/١٠/٨هـ، باستثناء مدينة مكة المكرمة فيتم العمل بذلك ابتداءً من تاريخ ١٤٤١/١٠/٢٩هـ، ثم أعلنت عمادة القبول والتسجيل لدى المدعى عليها عن آلية الدراسة للفصل الأول للعام الجامعي ١٤٤٢هـ، بأن تكون دراسة جميع المقررات العملية والتدريبية في شطري الطلاب والطالبات حضورياً، بعد ذلك أعلنت المدعى عليها عبر موقعها الإلكتروني بالعودة حضورياً لكافة الطلاب والطالبات على كافة

البرامج التعليمية اعتباراً من تاريخ ١٤٤٣/١/٢١هـ، كما صدر الأمر السامي رقم (٧٠٩٦) وتاريخ ١٤٤٢/٢/٨هـ، بالموافقة على إعفاء بنسبة (٢٥٪) من الأجرة السنوية لعقود إيجار عقارات ومواقع الجهات الحكومية التي لها حق التصرف فيها لمدة سنة واحدة فقط، خلال فترة التعاقد وذلك ابتداءً من ٢٠٢٠/٣/١م حتى ٢٠٢١/٢/٢٨م وفق الآلية المذكورة في كتاب محافظة الهيئة العامة لعقارات الدولة رقم (٤٣١٠٠٠٦٤٧٩) وتاريخ ١٤٤٣/٣/١٥هـ، وعليه فإن المدعى عليها ملتزمة بما نص عليه الأمر السامي من إعفاء بنسبة (٢٥٪) فقط مختتماً مذكرته بطلب رفض الدعوى، كما قدم مذكرة ذكر فيها: أن الخدمات المنصوص فيها بالعقد لا تشمل ضريبة القيمة المضافة وأن عقد المدعي قبل تاريخ ٢٠٢٠/٥/١١م فتنطبق عليه ضريبة القيمة المضافة بنسبة (٥٪) وأما بعد ذلك فتنطبق عليه نسبة (١٥٪)، مختتماً مذكرته بطلب المدعى عليها رفض دعوى المدعي، فوجهت الدائرة المدعي بضرورة تقديم بيان تفصيلي بالمبالغ التي دفعها وما يثبت دفعها للمدعى عليها، والمبالغ التي يطلب استردادها مع بيان المدد التي يطالب استرداد الأجرة عنها على وجه التفصيل والإيضاح كما طلبت منه الدائرة بيان تاريخ التعاقد مع المدعى عليها وتاريخ تسليم العين محل الدعوى، وبيان المبالغ المتعلقة بضريبة القيمة المضافة وقيمة الخدمات التي يطالب استردادها مؤكدة عليه ضرورة تحرير ذلك في مذكرة مفصلة يرفق بها كافة المستندات المثبتة لما فيها، فقدم المدعي مذكرة ذكر فيها: أن التعاقد كان لمدة ثلاث سنوات من تاريخ ١٤٤١/١/١هـ حتى تاريخ ١٤٤٣/١٢/٣٠هـ، وقد تم

انتهاء العقد وتسليم الموقع المستأجر بتاريخ ١٤٤٤/٢/٣٠هـ، كما أن المدة التي لم يتم الاستفادة من الموقع بسبب جائحة كورونا كانت من تاريخ ١٤٤١/٧/١٧هـ حتى تاريخ ١٤٤٢/٢/٢٠هـ، كما أن المدعي قام بدفع أجرة عام ١٤٤١هـ كاملاً، مختتماً مذكرته بطلب إلزام المدعى عليها بإعادة مبلغ قدره (٤٨,٠٨٥) ثمانية وأربعون ألفاً وخمسة وثمانون ريالاً قيمة الأجرة عن المدة غير المستفاد منها من تاريخ ١٤٤١/٧/١٧هـ حتى تاريخ ١٤٤١/١٢/٣٠هـ، إضافة لضريبة القيمة المضافة المحملة على هذا المبلغ وقدرها (٥,٣٠٠) خمسة آلاف وثلاثمئة ريال، إضافة إلى طلب الإفراج عن الضمان البنكي، كما يطلب التعويض المادي والمعنوي لما خسره. مرفقاً نسخة من كتاب الضمان البنكي ونسخة من شيك أجرة عام ١٤٤١هـ، ونسخة من محضر تسليم مفتاح الموقع رقم (٧٠) بتاريخ ٢٠٢٢/٩/٢٦م، الموافق ١٤٤٤/٢/٣٠هـ، فقدم ممثل المدعى عليها مذكرة ذكر فيها: أن الضرر الفعلي في الموقع ينحصر في فترة التعليق الكلي من تاريخ ١٤٤١/٧/١٤هـ حتى تاريخ ١٤٤١/١٠/٢٩هـ أما بعد ذلك فتم رجوع الموظفين والمراجعين. مختتماً مذكرته بطلب المدعى عليها رفض الدعوى، ثم قرر طرفا الدعوى الاكتفاء بما سبق تقديمه وطلبا الفصل في الدعوى، فقررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة ثم أصدرت حكمها تأسيساً على الأسباب الآتية.

الأسباب

بما أن المدعي يتغيَّا من إقامة هذه الدعوى الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع له مبلغاً قدره (٤٨,٠٨٥) ثمانية وأربعون ألفاً وخمسة وثمانون ريالاً قيمة الأجرة

عن المدة غير المستفاد منها من تاريخ ١٤٤١/٧/١٧هـ حتى تاريخ ١٤٤١/١٢/٣٠هـ، إضافة لضريبة القيمة المضافة المحملة على هذا المبلغ وقدرها (٥,٣٠٠) خمسة آلاف وثلاثمئة ريال، إضافة إلى طلب الإفراج عن الضمان البنكي، والتعويض المادي والمعنوي لما خسره في هذا العقد للموقع رقم (٧٠) محلاً تجارياً في جامعة أم القرى فرع العابدية وذلك بالعقد الموقع بتاريخ ١٤٤٠/١٢/٢٦هـ وذلك بسبب عدم انتفاعه من المحل خلال هذه المدة بسبب جائحة فايروس كورونا؛ فإن الدعوى وفقاً لتكييفها النظامي تعد من الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها، والتي تختص المحاكم الإدارية بنظرها وفقاً للفقرة (د) من المادة الثالثة عشرة من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ، والتي نصت على أن: "تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي:... د-الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها"، كما أنها تدخل في اختصاص المحكمة المكاني وفقاً لأحكام المادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ، والتي تنص على أن: "يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه، أو مقر فرع الجهة المدعى عليها إن كانت الدعوى متعلقة بذلك الفرع". وعن سماع الدعوى، فبما أن العلاقة التعاقدية محل الدعوى انتهت بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٣٠هـ وفقاً لما نص عليه العقد، كما أنه تم تسليم المفتاح بتاريخ ١٤٤٤/٢/٣٠هـ وفقاً لمحضر التسليم الموقع من الطرفين، وقد تقدم المدعي بهذه الدعوى لهذه المحكمة بتاريخ

١٤٤٤/٤/١٩هـ؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى سماع الدعوى وفقاً للفقرة السادسة من المادة الثامنة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ والتي نصت على أن: "لا تسمع الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (ج، د) من المادة الثالثة عشرة من نظام ديوان المظالم بعد مضي عشر سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به". وعن موضوع الدعوى، فبما أن المدعي يطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع له مبلغاً قدره (٤٨,٠٨٥) ثمانية وأربعون ألفاً وخمسة وثمانون ريالاً قيمة الأجرة عن المدة غير المستفاد منها من تاريخ ١٤٤١/٧/١٧هـ حتى تاريخ ١٤٤١/١٢/٣٠هـ، إضافة لضريبة القيمة المضافة المحملة على هذا المبلغ وقدرها (٥,٣٠٠) خمسة آلاف وثلاثمئة ريال، إضافة إلى طلب الإفراج عن الضمان البنكي، والتعويض المادي والمعنوي لما خسره في هذا العقد وذلك بسبب عدم انتفاعه من المحل خلال هذه المدة بسبب جائحة فايروس كورونا وما ترتّب عليها من إجراءات صحية وقائية، أدّت إلى تعليق الدراسة الحضورية لموقع الجامعة، والتي أثّرت سلباً على الانتفاع بنشاط العقد محل الدعوى، وبما أن من المتقرّر فقهاً وقضاءً أن الأجرة التزام المستأجِر بأدائه للمؤجِّر مقابل منفعة الشيء المؤجَّر، وبما أن الثابت تعطّل انتفاع المدعي بنشاط العقد محل الدعوى خلال فترة تعليق الدراسة الحضورية؛ ما يكون معه العقد غير مستحق للأجرة خلال هذه المدة، وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في (الفتاوى ٢٩٤/٣٠): "ولا خلاف بين الأمة أن تعطّل المنفعة بأمرٍ سماويّ يوجب سقوط الأجرة أو نقصها أو

الفسخ..."، وقال أبو القاسم الخِرَقي -رحمه الله-: "فإن جاء أمرٌ غالبٌ، يحجز المستأجر عن منفعة ما وقع عليه العقد، لزمه من الأجر بمقدار مدة انتفاعه" (المغني، ابن قدامة ٦/٣١)، وقد نصّ قرار المحكمة العليا بهيئتها العامة رقم (٤٥/م) وتاريخ ١٤٤٢/٥/٨هـ في البند (ثانياً/أ) على أنه: "١-إذا تعذّر على المستأجر بسبب الجائحة الانتفاع بالعين المؤجّرة كلّياً أو جزئيّاً، فتنقص المحكمة من الأجرة بقدر ما نقص من المنفعة المقصودة المعتادة"، وبما أن المدعي يطالب استرداد الأجرة عن المدة غير المستفاد منها من تاريخ ١٤٤١/٧/١٧هـ حتى تاريخ ١٤٤١/١٢/٣٠هـ، وبما أنه صدر كتاب وزير التعليم رقم (٧٩٣٠٥) وتاريخ ١٤٤١/٧/١٣هـ بتعليق الدراسة بجميع مناطق المملكة ابتداءً من تاريخ ١٤٤١/٧/١٤هـ، ثم بعد ذلك صدر الأمر الملكي رقم (٥٤٨٦٨) وتاريخ ١٤٤١/١٠/٢هـ برفع تعليق الحضور لمقرات العمل في جميع الجهات الحكومية والخاصة حسب ما تحدده الجهات المشرفة عليها، ابتداءً من تاريخ ١٤٤١/١٠/٨هـ، باستثناء مدينة مكة المكرمة، فيتم العمل بذلك ابتداءً من تاريخ ١٤٤١/١٠/٢٩هـ، ثم أعلنت عمادة القبول والتسجيل لدى المدعى عليها عن آلية الدراسة للفصل الأول للعام الجامعي ١٤٤٢هـ بأن تكون دراسة جميع المقررات العملية والتدريبية في شطري الطلاب والطالبات حضورياً، بعد ذلك أعلنت المدعى عليها عبر موقعها الإلكتروني بالعودة حضورياً لكافة الطلاب والطالبات على كافة البرامج التعليمية اعتباراً من تاريخ ١٤٤٣/١/٢١هـ؛ وعليه فإن المدعي لم ينتفع كلياً من المحل المستأجر محل الدعوى خلال المدة التي يطالب بإعادة أجرتها؛ ما تنتهي معه

الدائرة إلى استحقاق المدعي لهذا الطلب. كما أن ضريبة القيمة المضافة المدفوعة تابعة لهذا المبلغ وعلى المدعى عليها إعادتها تباعاً، فضلاً عن أن الأصل أن العقود شاملة للرسوم والخدمات والضرائب، كما أن المادة السابعة من العقد محل الدعوى نصت على أن: "إن القيمة الإيجارية عن كامل مدة العقد (ثلاثمئة وثمانية عشر ألف ريال سعودي المبلغ رقماً (٣١٨,٠٠٠) ريال، موزعة على عدد سنوات العقد، وتبلغ الأجرة السنوية مئة وستة آلاف ريال سعودي المبلغ رقماً (١٠٦,٠٠٠) ريال، وتشمل هذه القيمة تكاليف الخدمات..."؛ وعليه فإن ذلك يعد أن ضريبة القيمة المضافة داخلة في قيمة العقد أثناء إبرامه، كما أن الزيادة التي طرأت على الضريبة أثناء سريان العقد من اللازم أنها لا تسري على العقد، وإنما تسري على العقود اللاحقة وليس على العقود السارية. ولما كان انتهاء العقد يترتب عليه إنهاء الرابطة العقدية بين طرفي العقد، وأن المدعى عليها لم تبيّن أي إخلال من المدعي بالتزاماته نحو العقد محل الدعوى، وقد قدم للدائرة كتاب الضمان البنكي صادراً من بنك البلاد بالرقم (١٩٢٤١٩٩٠٠١) وتاريخ ١٤٤٠/١٢/٢٨هـ، مما يثبت تقديمه لضمان بنكي؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الإفراج عن الضمان المقدم من المدعي للمدعى عليها. وأما عن طلب المدعي التعويض عن الأضرار التي لحقته؛ فإن التعويض الإداري المبني على المسؤولية يعتمد على قاعدة مهمة وهو وجود خطأ من جهة الإدارة، وضرر وقع على غيرها، وارتباط الضرر بالخطأ، وبوجود تلك القاعدة يحكم بالتعويض، وبتخلف أحد أركانها ينتفي الحكم بالتعويض، وبتطبيق ما تقدم على طلب المدعي

نجد أن المدعي لم يذكر ضرراً مادياً وقع عليه فعلياً؛ وعليه فإن هذا التعويض لم يُبنَ على ضرر واقع على المدعي حتى يكون مستوجباً للضمان، وقد ذهب مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في قراره رقم (١٢/٣/١٠٩) إلى ما يلي: "خامساً: الضرر الذي يجوز التعويض عنه يشمل الضرر المالي الفعلي، وما لحق المضرور من خسارة حقيقية، وما فاته من كسب مؤكد..."، ولما لم يظهر الضرر المالي الفعلي على النحو الذي يطالب به المدعي في ما ذكر ظهوراً يستوجب الضمان، إضافة إلى أنه لم يقدم بينةً على دعواه في هذا الطلب، وقد دلت النصوص الشرعية على أن المدعي لابد له من بينة في دعواه عند إنكار المدعى عليه، ومن الأحاديث الدالة على ذلك حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: "لو يُعطى الناس بدعواهم، لادّعى رجالٌ أموال قوم ودماءهم، لكن البيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر"؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم استحقاقه لهذا الطلب.

لذلك حكمت الدائرة: أولاً: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغاً قدره (٥٣,٣٨٥) ثلاثة وخمسون ألفاً وثلاثمئة وخمسة وثمانون ريالاً. ثانياً: الإفراج عن الضمان البنكي المضمن بكتاب بنك البلاد رقم (١٩٢٤١٩٩٠٠١) وتاريخ ١٤٤٠/١٢/٢٨هـ، ورفض ما عدا ذلك، وذلك في الدعوى الإدارية رقم (٢٤٤٩) لعام ١٤٤٤هـ المقامة من المدعي (...) ضد المدعى عليها جامعة أم القرى.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

محكمة الاستئناف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.